

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 93/2538

นายแฉ่ม สีเขียวสด

ผู้ร้อง

นางพอน ไยทองหรือปรางทอง กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางพอน ไยทองหรือปรางทอง กับพวก

รวม 9 คน ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านทั้งเก้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 117) ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องถึงแก่ความตายนายสุเทพ สีเขียวสด บุตรชายของผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ผู้ร้องเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6560 ตำบลปาวัวอำเภอเมืองอ่างทอง(ไชโย)จังหวัดอ่างทอง เฉพาะส่วนทางด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ 4 ไร่ 98 ตารางวา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้คัดค้านทั้งเก้าฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113,112)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มีผล

บังคับ ผู้คัดค้านทั้งเก้าไม่จำเป็นต้องขอทุเลา การบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่
7(พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือ
คำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มีผล
บังคับ ผู้คัดค้านทั้งเก้าไม่จำเป็นต้องขอทุเลา การบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ